



20018



发文日：

2024 年 04 月 29 日

申请号或专利号：200680040789.7

发文序号：2024042500943440

案件编号：4W116779

发明创造名称：作为胃酸分泌抑制剂的 1-杂环基磺酰基、3-氨基甲基、5-(杂)芳基取代的 1-H-吡咯衍生物

专利权人：武田药品工业株式会社

无效宣告请求人：上海升德医药科技有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 567936 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：胡杨

参审员：李婉婷



国家知识产权局

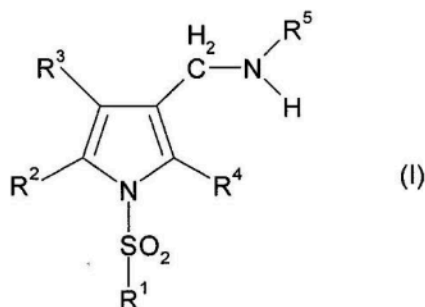
无效宣告请求审查决定(第 567936 号)

案件编号	第 4W116779 号
决定日	2024 年 04 月 11 日
发明创造名称	作为胃酸分泌抑制剂的 1-杂环基磺酰基、3-氨基甲基、5-(杂)芳基取代的 1-H-吡咯衍生物
国际主分类号	C07D 207/48
无效宣告请求人	上海升德医药科技有限公司
专利权人	武田药品工业株式会社
专利号	200680040789.7
申请日	2006 年 08 月 29 日
最早优先权日	2005 年 08 月 30 日
授权公告日	2011 年 10 月 05 日
无效宣告请求日	2023 年 09 月 20 日
法律依据	专利法实施细则第 69 条第 1 款和第 70 条第 1 款
决定要点： 请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。对于发明或者实用新型专利需要进行技术方案对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的技术方案，并进行比较分析。 无效审理程序中请求人对其无效宣告请求理由所依据的证据应承担证明其真实性的证明责任。	

一、案由

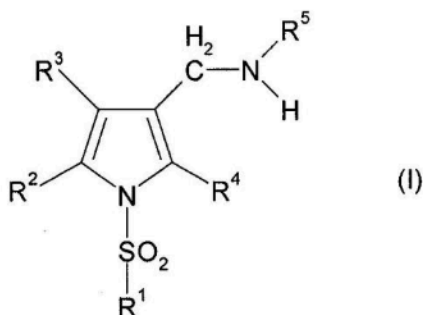
本专利的专利号为 200680040789.7, 优先权日为 2005 年 08 月 30 日, 申请日为 2006 年 08 月 29 日, 授权公告日为 2011 年 10 月 05 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 下式(I)所示的化合物或其盐:



式中 R^1 为选自(i)吡啶基和(ii)嘧啶基的单环含氮杂环基, 该单环含氮杂环基任选具有 1 至 3 个选自(1) C_{1-6} 烷氧基, (2)单- C_{1-6} 烷基氨基和(3) C_{1-6} 烷基的取代基, R^2 为(i)任选被 1 至 3 个选自(1)卤原子和(2) C_{1-6} 烷基的取代基取代的 C_{6-14} 芳基, (ii)任选被 1~3 个 C_{1-6} 烷基取代的噻吩基, 或者(iii)任选被 1~4 个卤原子取代的吡啶基, R^3 和 R^4 各自为氢原子, 或者 R^3 和 R^4 之一为氢原子而另一个为卤原子, 及 R^5 为 C_{1-6} 烷基。

2. 下式(I)所示的化合物或其盐:



式中 R^1 为选自(i)吡啶基和(ii)嘧啶基的单环含氮杂环基, 该单环含氮杂环基任选具有 1 至 3 个选自(1) C_{1-6} 烷氧基, (2)单- C_{1-6} 烷基氨基和(3) C_{1-6} 烷基的取代基, R^2 为(i)任选被 1 至 3 个选自(1)卤原子和(2) C_{1-6} 烷基的取代基取代的 C_{6-14} 芳基, 或(ii)任选被 1~3 个 C_{1-6} 烷基取代的噻吩基, R^3 和 R^4 各自为氢原子, 或者 R^3 和 R^4 之一为氢原子而另一个为卤原子, 及 R^5 为 C_{1-6} 烷基。

3. 根据权利要求 1 或 2 的化合物或其盐, 其中所述单环含氮杂环基为吡啶基。

4. 根据权利要求 1 或 2 的化合物或其盐, 其中 R^2 为苯基, 该苯基任选被 1~3 个选自下列的取代基所取代: (i)卤原子和(ii) C_{1-6} 烷基。

5. 根据权利要求 1 的化合物或其盐, 其中 R^2 为吡啶基, 该吡啶基任选被 1~4 个卤原子所取代。

6. 根据权利要求 1 或 2 的化合物或其盐, 其中 R^3 和 R^4 各自为氢原子。

7. 根据权利要求 1 或 2 的化合物或其盐, 其中 R^5 为甲基。

8.1-{5-(2-氟苯基)-1-[(6-甲基吡啶-3-基)磺酰基]-1H-吡咯-3-基}-N-甲基甲胺或其盐。

9.1-[4-氟-5-苯基-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-基]-N-甲基甲胺或其盐。

10.N-甲基-1-[5-(4-甲基-3-噻吩基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-基]甲胺或其盐。

11.1-[5-(2-氟吡啶-3-基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-基]-N-甲基甲胺或其盐。

12.1-[5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-基]-N-甲基甲胺或其盐。

13.N-甲基-1-[5-(2-甲基苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-基]甲胺或其盐。

14.包含权利要求 1 或 2 的化合物或其盐的药物组合物。

15.根据权利要求 14 的药物组合物，其为胃酸分泌抑制剂。

16.根据权利要求 14 的药物组合物，其为钾竞争性胃酸阻滞剂。

17.根据权利要求 14 的药物组合物，其为治疗或预防消化性溃疡，佐-埃综合症，胃炎，糜烂性食管炎，反流性食管炎，症状性胃食管返流疾病(症状性 GERD)，功能性消化不良，胃癌，胃 MALT 淋巴瘤或胃酸过多症的药物；或者为由于消化性溃疡的上消化道出血，急性应激性溃疡，出血性胃炎或侵入性应激反应的抑制剂。

18.权利要求 1 或 2 的化合物或其盐在药物组合物的制备中的用途，该药物组合物用于抑制 H^+/K^+ -腺苷三磷酸酶。”

请求人于 2023 年 09 月 20 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 12 相对于证据 1 和证据 3、证据 4 和证据 5 的结合不具备创造性。请求宣告本专利权利要求 12 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：WO2004/103968A1，其公开日为 2004 年 05 月 24 日；

证据 2：证据 1 的中文译文；

证据 3：CN1178936C，授权公告日为 2004 年 12 月 08 日；

证据 4：CN1953750A，公开日为 2007 年 04 月 25 日；

证据 5：“胃酸分泌的抑制性调节”，郭燕世，生理科学进展，第 12 卷第 4 期，1981 年，第 330-336 页。

请求人认为，（1）证据 1 公开了一种具有如图所示通式的化合物，权利要求 12 与证据 1 都具有吡咯磺酰基的核心结构，并且权利要求 12 属于该证据的通式化合物的具体化， R^1 、 R^2 、 R^3 分别为吡啶基、氟取代苯基及甲胺基，该部分具体取代基已经在证据 1 中公开。由此可见，证据 1 完全公开了权利要求 1 的技术方案，并且证据 1 与本专利 12 属于相同的技术领域，因此证据 1 是其最接近的现有技术。（2）证据 1 公开了一种如上图的通式化合物，其权利要求及说明书中公开具有治疗肿瘤疾病、自身免疫性疾病、与移植相关的疾病的功能。证据 3 公开了将质子泵抑制剂用于抑制肿瘤的新用途，原理为质子泵抑制剂能抑制肿瘤的酸性环境，也即抑制肿瘤酸性物质的分泌，抑制肿瘤生长。证据 4 从神经的角度阐释了控制泌酸神经对于控制胃酸分泌的重要性，证据 5 中公开了磺酰基吡咯烷类药物在神经相关疾病的治疗用途，其核心结构为磺酰基吡咯。因此在证据 1 和 3 的教导下，本领域技术人员为解决“胃酸分泌”问题，会显而易见地将证据 3 所公开的技术内容引入到证据 1 中，与证据 1 相结合进而得出本专利权利要求 2 所限定的技术内容。同时为解决

“胃酸分泌神经”问题，会显而易见的将证据 3-4 所公开的技术内容引入到证据 5 中。并且证据 1 和证据 5 都具有核心的磺酰吡咯的核心结构，因此可以明确预料得到该核心结构对于抑制胃酸的良好效果。所以，本专利的权利要求 12 所要求保护的技术方案不具备实质性特点和进步，即权利要求 12 不具备创造性。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 11 月 23 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 01 月 08 日提交了意见陈述书，并认为请求人的无效理由没有具体说明，不当被受理。合议组于 2024 年 01 月 12 日将该意见陈述书转送请求人。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 02 月 18 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 03 月 27 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，双方就无效宣告的事实、理由逐一发表意见，合议组记录了如下事项：

1. 请求人表示没有收到专利权人的意见陈述书正文，合议组当庭将专利权人的意见陈述书正文转送给请求人。

2. 请求人没有出示证据 5 的原文或文献复制证明，请求人表示证据 5 来自网络，没有调取原文。专利权人不认可证据 5 的真实性，对其他证据的真实性没有异议。

3. 请求人当庭确认无效理由为，权利要求 12 相对于证据 1 和 3-5 的结合不具备创造性，如果证据 5 不被接受，则将无效理由修改为权利要求 12 相对于证据 1 和 3-4 的结合不具备创造性。

4. 专利权人坚持请求人的无效理由没有具体说明，不当被受理。请求人认为其提交了证据也在请求书中记载了以证据 1 如图所述的通式化合物为最接近现有技术，并且当庭确认尽管证据 1 的译文（证据 2）没有记载图示的通式化合物，但是证据 1 记载了所述通式化合物。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本决定的审查基础是本专利的授权公告文本。

2.证据认定

证据 1 是外国专利文献，证据 2 是证据 1 的中文译文，证据 3-4 是中国专利文献，证据 5 是期刊文献。

由于请求人没有出示证据 5 的原文或文献复制证明，专利权人不认可证据 5 的真实性，请求人未完成表明证据真实性的举证义务，合议组对证据 5 的真实性不予确认，对证据 1 和 3-4 的真实性予以确认。

3.关于专利法实施细则第 69 条第 1 款和第 70 条第 1 款

专利法实施细则第 69 条第 1 款（对应于 2001 年专利法实施细则第 64 条第 1 款）规定，依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向国务院专利行政部门提交专利权无效宣告请求书

和必要的证据一式两份，无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

专利法实施细则第 70 条第 1 款（对应于 2001 年专利法实施细则第 65 条第 1 款）规定，专利权无效宣告请求不符合专利法第十八条第一款或者本细则第六十九条规定的，国务院专利行政部门不予受理。

请求人认为，其提交的证据 1 记载请求书所述的通式化合物，尽管译文即证据 2 中没有记载通式化合物的结构，但是可以结合证据 1 的内容确认证据 2 和请求书中的通式化合物的结构，属于具有具体说明的情况。专利权人认为，请求书中没有记载通式化合物的结构，也没有进行结构比对分析，属于专利审查指南规定的没有具体说明的情形。

经查，请求书对于无效理由记载如下：



证据 2 权利要求 1-9 均是针对通式 (I) 化合物作出的不同限定，但没有记载通式 (I) 的结构，权利要求 14 记载了如权利要求 1 的通式 (I) 化合物的制备方法，其中也包括多个通式化合物的结构，例如通式 (II)、(III) 等（参见证据 2 权利要求书）。

专利审查指南第四部分第三章第 3.3 节之（5）规定：请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。对于发明或者实用新型专利需要进行技术方案对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的技术方案，并进行比较分析。例如，请求人针对专利法第二十二条第三款的无效宣告理由提交多篇对比文件的，应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对比文件以及单独对比还是结合对比的对比方式，具体描述涉案专利和对比文件的技术方案，并进行比较分析。

本案的请求书没有明确最接近的现有技术，也没有对涉案专利和最接近现有技术进行特征比对，属于对于无效理由没有具体说明的情形。具体如下：请求人当庭确认，证据 1 的译文（即证据 2）中没有记载请求书所述的“如图所示通式的化合物”，即请求书和证据 2 均没有记载最接近化合物的结构。尽管请求人认为证据 1 原文中记载了通式化合物的结构，可以用于说明最接近的现有技术。但是证据 2 权利要求书记载了不只一个通式化合物，不能确定请求书中所述的“如图所示通式的化合物”即为通式 (I) 化合物；此外，证据 2 的权利要求 1-9 均是对通式 (I) 化合物的不同限定，也不能确定请求人具体使用哪个权利要求的技术方案作为最接近的现有技术，且请求书没有对本专利和证据 1 进行区别技术特征的比对。因此，本案的无效宣告请求属于专利审查指南规定的对于无效宣告请求的理由没有具体说明的情形，不应被受理和审理。

此外，请求人针对权利要求 12 的无效理由，使用证据 1 结合证据 3-5，如上所述，请求书对于证据 1 没有具体说明，因此证据 1 结合证据 3-5 的无效理由也没有具体说明，即便请求人当庭主张将无效理由的证据结合方式变更为证据 1 结合证据 3-4，由于证据 1 没有具体说明，上述证据 1 结合证据 3-4 的无效理由也没有具体说明，合议组对此主张不予审理。

综上所述，对于本案的无效理由，合议组不予审理。

三、决定

维持 200680040789.7 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜
主审员：胡杨
参审员：李婉婷

